

1502414-85.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO SOUSA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

VICTOR HUGO SOUSA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502414-85.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO SOUSA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

VICTOR HUGO SOUSA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 19 de outubro de 2021, por volta das 14h, na Rua Nicolau Mayevski,

altura do n. 27, em Jandira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 18 porções de maconha, pesando 2,02g, 12 porções de cocaína, pesando 3,95g e 90 porções de crack, pesando 14,8g, além da quantia de R\$ 14,00, consoante laudo de constatação de fls. 21/24. Narra a peça acusatória que policiais civis receberam notícia anônima de que havia tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Os policiais foram ao local e avistaram o réu, com as características passadas pelo denunciante. Os policiais visualizaram compradores de drogas se aproximando do réu, que recebia dinheiro e retirava a droga de sua sacola, entregando ao usuário. Feita a abordagem, foi encontrada uma sacola onde estavam as drogas apreendidas.

Recebida a denúncia (fls. 61), o réu foi citado (fls. 65) e apresentou defesa prévia (fls. 71/81).

Na instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela aplicação da pena mínima, com o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão das drogas (fls. 06/07) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 123/125).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pela confissão do réu.

O policial civil Wellington dos Santos narrou que trabalha na Seccional de Carapicuíba no combate ao tráfico e o local da ocorrência é conhecido ponto de venda de drogas. No dia, foi ao local com o outro policial da equipe, fizeram campana por alguns minutos, visualizaram o réu fornecendo drogas a duas pessoas e fizeram a abordagem. O réu confessou a prática do delito, dizendo que estava passando por dificuldades, com filhos pequenos, sem dinheiro para o aluguel e por isso estava vendendo drogas.

O policial civil Leandro Martin apresentou a mesma versão para os fatos.

O réu confessou a prática do crime. Disse que seu segundo filho estava para nascer e estava passando por dificuldades por conta da pandemia. Era seu primeiro dia vendendo drogas, não tem nenhum envolvimento com o tráfico. Está trabalhando desde o dia em que foi preso.

Assim, restou comprovada a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, "trazer consigo drogas".

Passo à dosimetria da pena.

Considerando o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06 e tendo em vista que o réu tinha em seu poder três tipos diferentes de entorpecentes, inclusive crack, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias- multa.

Na segunda fase da fixação da pena, está presente a circunstância atenuante da confissão, em razão da qual reduzo a pena em 1/6, chegando a 5 anos de reclusão de 500 dias multa.

Na terceira fase da fixação da pena, reconheço presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. O réu é primário, não

ostenta antecedentes criminais e não há notícia nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Aplico a fração máxima de redução, de 2/3, chegando a um montante de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Tendo em vista as condições pessoais do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 596.603/SP, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu VICTOR HUGO SOUSA DE PAULA à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos legais, CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na forma do artigo 46, do Código Penal e em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de um salário mínimo, no valor vigente à época do pagamento, a ser paga mediante depósito judicial, em conta vinculada ao juízo, nos termos do Provimento CG 01/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento dos bens que permanecem apreendidos em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei de Tóxicos e autorizo a incineração das drogas apreendidas.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado para a defesa, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Jandira, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA